Судебный акт по делу № 88-14012/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17983681&case_uid=301df5dc-24f6-4fd3-bd0e-53fe3b464061&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-14012/2026

УИД 77RS0035-02-2022-000512-67

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

21 мая 2026 года город Москва

Полный текст определения изготовлен 04 июня 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Блошенко М.В.,

судей Кукарцевой Е.В., Сазонова П.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению

ФИО2

к Департаменту городского имущества города Москвы о признании права собственности на недвижимое имущество в силу приобретательной давности (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-1618/2025)

по кассационной жалобе

ФИО1

на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 октября 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Блошенко М.В., выслушав объяснения представителя ответчика –

ФИО13

, представителя истца –

ФИО14

,

ФИО1

и ее представителя –

ФИО17

,

у с т а н о в и л а:

ФИО2

обратился в суд с исковым заявлением

к Департаменту городского имущества города Москвы (далее – Департамент) о признании права собственности в силу приобретательной давности на часть жилого дома, расположенного по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

, обозначенную в техпаспорте как помещения

№

и

№

.

В обоснование заявленных требований указано, что на основании договора купли-продажи от 31.08.1993 г., заключенного с совхозом-комбинатом им 50-летия СССР, истец являлся собственником 1/2 доли вышеуказанного жилого

<адрес>

<адрес>

. На основании решения суда от 19.04.2012 г. произведен выдел в натуре принадлежащей ему части дома в виде помещений, обозначенных в техпаспорте за

№

и

№

и прекращено право общей долевой собственности на дом. С 1993 года в помещениях

№

и

№

никто никогда не проживал. Собственник второй части дома отсутствует. Начиная с 2000 года истец открыто владеет и пользуется всем домом, произвел замену кровли всего дома, производил ремонтные работы и работы по благоустройству.

Решением Троицкого районного суда города Москвы от 24 июня 2022 года исковые требования

ФИО2

удовлетворены в полном объеме.

В связи с допущенным судом первой инстанции нарушением норм процессуального права определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 февраля 2025 года постановлено перейти к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции.

При рассмотрении дела по правилам суда первой инстанции к участию в деле в качестве соответчиков привлечены

ФИО3

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО1

,

ФИО6

и

ФИО7

,

в качестве третьего лица привлечено АО «Кузнецовский комбинат».

Протокольным определением от 26 мая 2025 года произведено процессуальное правопреемство

ФИО2

его наследниками –

ФИО8

,

ФИО9

и несовершеннолетней

ФИО10

.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 октября 2025 года решение Троицкого районного суда города Москвы от 24 июня 2022 года отменено

с принятием по делу нового решения, которым за

ФИО8

,

ФИО9

, действующим в своих интересах и в интересах несовершеннолетней

ФИО10

, признано право собственности на часть жилого дома, расположенного по адресу:

<адрес>

, указанную в техническом паспорте от 28.03.2008 г. как помещения

№

и

№

, общей площадью 87,3 кв. м. В удовлетворении исковых требований к

ФИО3

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО1

,

ФИО6

и

ФИО7

отказано.

В кассационной жалобе

ФИО1

в лице своего представителя просит отменить принятое по делу апелляционное определение, направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает, что наличие регистрации у ответчиков (особенно у несовершеннолетнего) свидетельствует о том, что они сохраняли юридическую связь с жилым помещением, что исключает вывод о том, что имущество является «фактически брошенным». Считает, что судом апелляционной инстанции неправильно применены нормы материального права и неправильно распределено бремя доказывания.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы ответчика

ФИО1

, проверив по правилам ст. 379.6 ГПК РФ в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения жалобы. Оснований, предусмотренных ст. 379.7 ГПК РФ, для отмены апелляционного определения в кассационном порядке не имеется.

Согласно статье 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений при проверке доводов кассационной жалобы не установлено.

При разрешении доводов кассационной жалобы учитывается, что по смыслу ч. 3 ст. 390 ГПК РФ суд кассационной инстанции в силу своей компетенции при рассмотрении жалобы должен исходить из признанных установленными судом первой и апелляционной инстанций фактических обстоятельств, проверяя лишь правильность применения и толкования норм материального и процессуального права судами первой и апелляционной инстанций, тогда как правом переоценки доказательств он не наделен.

Разрешая заявленные требования, судами первой и апелляционной инстанций вопреки позиции

ФИО1

, являющейся заявителем кассационной жалобы, правильно определен характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, исследованы обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, и оценены представленные сторонами доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ.

При рассмотрении дела судами установлено, что по договору купли-продажи от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО2

приобрел у совхоза-комбината

им. 50-летия СССР жилой дом как 1/2 часть 4-х квартирного жилого дома.

На основании вышеуказанного договора решением Наро-Фоминского городского суда Московской области от 21 декабря 2010 года за

ФИО2

было признано право общей долевой собственности в размере 1/2 доли в праве на жилой дом.

Решением Наро-Фоминского городского суда Московской области

от 19 апреля 2012 года был осуществлен выдел в натуре принадлежащей

ФИО2

части жилого дома в виде помещений

№

и

№

.

В данном решении отражено, что право общей долевой собственности на оставшуюся долю в праве собственности на жилой дом в органах технической инвентаризации и органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не зарегистрировано. Третьим лицом – ЗАО «Кузнецовский комбинат» правоустанавливающие документы также не представлены.

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд апелляционной инстанции, оценив по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации все представленные в материалы дела доказательства, пришел к обоснованному выводу о наличии предусмотренных законом оснований для признания права собственности на указанное имущество в силу приобретательной давности.

При этом судебными инстанциями учтено, что правопредшественник истцов открытого и непрерывного владел спорными жилыми помещениями на протяжении более пятнадцати лет как своими собственными, нес бремя их содержания, в то время как ответчики не предпринимали каких-либо попыток по сохранности данного имущества, имуществом не интересовались.

Кроме того, судами обоснованно принято во внимание, что ответчики не являются собственниками спорного жилого помещения. То обстоятельство, что в спорном жилом помещении имеется регистрация ответчиков, а также несовершеннолетнего

ФИО15

, не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Суд кассационной инстанции не находит предусмотренных законом оснований для изменения или отмены апелляционного определения по доводам кассационной жалобы и соглашается с указанными выводами суда, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, сделаны на основании полного и всестороннего исследования представленных в материалы дела доказательств. Судом апелляционной инстанции правильно применены нормы материального и процессуального права, с которыми судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции соглашается.

Доводы кассационной жалобы

ФИО1

подлежат отклонению, поскольку повторяют позицию ответчика по делу, которой судами обеих инстанций была дана надлежащая правовая оценка.

Ни один из доводов жалобы не содержит фактов, которые не были проверены и не учтены при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного решения по

существу, в связи с чем, доводы кассационной жалобы признаются судом кассационной инстанции несостоятельными, направленными на переоценку уже имеющихся по делу доказательств.

Нарушений норм материального права, а также требований процессуального законодательства, влекущих безусловную отмену судебных актов, допущено не было.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не находит предусмотренных статьей 379.7 ГПК РФ оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов.

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 октября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО1

– без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи